

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800390-74.2024.8.14.0051

APELANTE: LUIZ VALENTIM FEITOSA

APELADO: SIMONE IRLANDA REGO FEITOSA

APELADO: CLEBERSON JACKSON DOS SANTOS FEITOSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Vistos etc.

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por LUIZ VALENTIM FEITOSA nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de SIMONE IRLANDA SANTOS DO REGO e CLEBERSON JACKSON DOS SANTOS FEITOSA, tendo por objeto o imóvel situado na Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, nº 646, Santarém/PA.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia central gravita em torno da alegada venda do referido imóvel realizada pelo recorrente — sogro da recorrida SIMONE IRLANDA SANTOS DO REGO e genitor do recorrido CLEBERSON JACKSON DOS SANTOS FEITOSA — ao filho e à nora, mediante contrato particular firmado em 30/12/2013, pelo valor de R\$ 20.000,00.

O recorrente sustenta que o preço não teria sido adimplido, defendendo a nulidade do negócio jurídico e postulando a retomada do bem por meio da ação reivindicatória. De outro lado, a recorrida SIMONE IRLANDA SANTOS DO REGO sustenta a validade do contrato e a consolidação da posse do casal, afirmando que o imóvel integra o patrimônio comum e deve ser partilhado no divórcio.

É precisamente essa a mesma controvérsia debatida na ação de divórcio nº 0802111-95.2023.8.14.0051, em trâmite perante a 3ª Vara de Família da Comarca de Santarém/PA, na qual se discute se o imóvel — objeto da venda realizada pelo sogro ao filho e à nora — integra ou não o acervo patrimonial partilhável do casal.

Portanto, a definição da natureza jurídica da alienação realizada pelo sogro ao filho e à nora constitui questão prejudicial comum a ambas as demandas, pois a validade, eficácia e eventual resolução do contrato de compra e venda repercutem diretamente na definição da titularidade dominial e, consequentemente, na partilha do bem no divórcio.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

...

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

No caso concreto, a manutenção da tramitação separada das demandas apresenta risco concreto de decisões incongruentes, pois na ação reivindicatória discute-se a validade e eficácia da venda realizada pelo sogro ao filho e à nora, enquanto na ação de divórcio discute-se se o mesmo imóvel integra o patrimônio comum do casal em razão dessa mesma alienação.

A solução jurídica de uma demanda interfere necessariamente na outra, revelando inequívoca conexão instrumental por prejudicialidade lógica e risco de decisões contraditórias.

A reunião dos processos, além de atender à literalidade do art. 55, §3º, do CPC, concretiza os princípios da segurança jurídica, da coerência sistêmica das decisões judiciais e da economia processual, evitando pronunciamentos incompatíveis acerca da mesma relação jurídica substancial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do presente feito ao **Des. JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE** - responsável pelo julgamento do recurso da ação de divórcio nº 0802111-95.2023.8.14.0051 - para processamento e julgamento.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora